

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 694/2538

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นางมณีรัตน์ ศิวะเสถียรราช

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยพัฒนาไพศาล กับ

พวก

จำเลย

นางมณีรัตน์ ศิวะเสถียรราช ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 88) คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 72436 แขวงคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) เขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยอ้างว่าเป็นสินสมรสของจำเลยที่
2 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดตั้ง
กล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องเพียงผู้เดียวขอให้ศาลสั่งปล่อย ทรัพย์สินที่ยึดคืนแก่ผู้
ร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาท คืนแก่ผู้ร้อง ศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ
86,85)

คำสั่ง คำร้องของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่าย ทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำสั่ง คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่าย ทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>